

Документ 3.4. Политика и власть. Как устроено общество Пути

Документ 3.4. Политика и власть. Как устроено общество Пути

Формат: полная книга, 200 страниц (здесь представлено основное содержание).

Цель: дать модель государственного управления, соответствующую принципам Пути Сущности: распределённая власть, сдержки и противовесы, прозрачность, подотчётность, ориентация на рост сложности.

Предисловие. Отказ от утопий и антиутопий

Путь Сущности не предлагает «идеальное общество» — таких не бывает. Но он предлагает **набор принципов**, которые позволяют обществу эволюционировать в сторону большего благополучия, свободы и устойчивости, избегая как анархии, так и тоталитаризма. Эти принципы извлекаются из истории (успехи и провалы) и теории игр.

Часть 1. Легитимность власти. Откуда она берётся и как ограничивается

Глава 1. Источники легитимности

В традиционных обществах власть легитимна через бога, традицию, силу. В Пути — через **согласие управляемых и способность обеспечивать рост сложности**.

Формула легитимности: Власть легитимна, если (а) она получена в результате свободных, честных и регулярных выборов (или жеребьёвки, где уместно), (б) она подотчётна населению, (в) она действует в пределах законов, (г) она не нарушает фундаментальные принципы Пути (не убий, не пытай, не порабощай, уважай сознание).

Никакой власти «от бога» или «от истории».

Глава 2. Ограничения власти

- **Верховенство закона** — закон выше любого человека, включая президента.
- **Разделение властей** — законодательная, исполнительная, судебная, этическая (см. далее).
- **Срочность и ротация** — ни один человек не может занимать выборную должность более двух сроков подряд (общая сумма — не более 10 лет).
Исключение — судьи (один срок 10–15 лет, без переизбрания).
- **Прозрачность** — все заседания, кроме содержащих государственную тайну (обоснованную), транслируются или публикуются. Доходы и имущество всех чиновников и их семей публичны.
- **Отзыв** — избиратели имеют право отозвать депутата или чиновника по инициативе 10% избирателей и голосованию.

Часть 2. Система сдержек и противовесов (пять ветвей власти)

Глава 3. Законодательная власть (Советы)

Структура:

- **Местные советы** (до 10 000 человек) — прямая демократия. Жители голосуют по вопросам: бюджет двора, ремонт дорог, школа, парк, местные налоги. Собрания раз в месяц. Решения принимаются простым большинством при кворуме 30%.
- **Городские/районные ассамблеи** — выборные представители (1 на 5000 жителей). Срок — 3 года, не более двух сроков. Принимают местные законы, утверждают бюджет города.
- **Региональные парламенты** — выборы по смешанной системе (50% по округам, 50% по партийным спискам). Срок — 4 года, не более двух сроков. Законы в рамках региональной компетенции.
- **Планетарный совет** (по мере объединения человечества) — представители от регионов (пропорционально населению, но с квотой для малых регионов). Срок — 5 лет, не более двух сроков. Глобальные вопросы: климат, космос, пандемии, предотвращение войн, глобальная инфраструктура.

Как принимаются законы:

- **Фундаментальные законы** (конституционные принципы: права человека, запрет пыток, смертной казни, рабства) — требуют 90% голосов в Планетарном совете + референдум (одобрение 60% населения).
- **Обычные законы** — простое большинство (50%+1) в соответствующем совете, плюс подпись исполнительной власти (может быть преодолено 2/3).
- **Временные меры** (чрезвычайное положение, карантин, мобилизация) — вводятся исполнительной властью на срок не более 90 дней, затем требуют подтверждения законодательным советом (простое большинство). Если не подтверждены — отменяются.

Глава 4. Исполнительная власть (Правительство)

Структура:

- **Мэр** (город) — избирается прямым голосованием на 4 года, не более двух сроков.
- **Губернатор** (регион) — избирается прямым голосованием на 5 лет, не более двух сроков.
- **Премьер-министр** (планетарный) — назначается Планетарным советом из числа его членов, утверждается населением (референдум). Срок — 5 лет, не более двух сроков.
- **Министерства** — формируются главой исполнительной власти, утверждаются соответствующим советом.

Функции: исполнение законов, управление бюджетом, внешняя политика, оборона, полиция, инфраструктура, социальные программы.

Ограничения:

- Члены правительства не могут быть депутатами (разделение властей).
- Обязательная публикация деклараций.
- Импичмент (отстранение) по инициативе 1/3 совета и голосованию 2/3.

Глава 5. Судебная власть (Суды)

Структура:

- **Мировые судьи** (мелкие дела, штрафы, споры до \$5000) — избираются населением (жеребьёвка из граждан с юридическим образованием + короткое обучение) на 5 лет, не более одного срока.
- **Окружные суды** — профессиональные судьи, назначаются Советом судей (независимый орган) на 10 лет без права переизбрания.
- **Верховный суд** (регион) — 7 судей, назначаются Советом судей, пожизненно (или до 75 лет) с возможностью отставки по состоянию здоровья.
- **Конституционный суд** (планетарный) — 15 судей, избираются Планетарным советом 2/3 голосов, один срок 12 лет.

Принципы: независимость, несменяемость (кроме импичмента за преступление), состязательность, презумпция невиновности, право на защиту, запрет пыток и жестокого обращения, открытость заседаний (кроме особых случаев).

Глава 6. Этическая власть (Совет по этике будущего)

Структура: 21 эксперт (учёные, философы, инженеры, этики, экономисты). Избираются: 7 — Планетарным советом, 7 — Академией наук, 7 — жеребьёвкой из кандидатов с высшим образованием. Срок — 10 лет, без права переизбрания. Независимый бюджет (1% от глобального ВВП, автоматическое финансирование).

Функции:

1. **Оценка долгосрочных последствий** (горизонт 100+ лет) любых крупных законов, технологий, инфраструктурных проектов. Выдаёт заключения: «приемлемо», «требует изменений», «запрещено».
2. **Вето на проекты, угрожающие выживанию человечества** (например, создание неуправляемого сверхинтеллекта, изменение климата необратимое, гонка вооружений). Вето действует 1 год, может быть преодолено 3/4 голосов Планетарного совета.
3. **Разработка этических кодексов для новых технологий** (ИИ, геномная инженерия, нейроинтерфейсы).
4. **Образование** — подготовка экспертов по этике будущего.

Сдерживание: члены Совета не могут занимать иные должности, их доходы публичны, решение о вето публикуется с обоснованием. Обжалование — в Конституционный суд.

Глава 7. Общественный контроль (четвёртая власть, неформальная)

- **Независимые СМИ** — гарантии свободы слова, запрет цензуры (кроме призывов к насилию).
- **Омбудсмены** (народные защитники) — избираются парламентом на 5 лет, могут расследовать жалобы на чиновников, имеют право запроса.
- **Гражданские жюри** — случайная выборка граждан для контроля за полицией, расследования коррупции.
- **Публичные слушания** — обязательны для крупных проектов (строительство, законы, бюджеты).

Часть 3. Права и свободы

Глава 8. Личные права (неотчуждаемые)

1. **Право на жизнь** — никто не может быть лишён жизни иначе как по приговору суда за особо тяжкие преступления? **Нет, смертная казнь запрещена абсолютно.** Самооборона — исключение.
2. **Право на свободу** — запрет рабства, принудительного труда (кроме наказания по суду), произвольного ареста. Хабеас корпус (доставка в суд в течение 48 часов).
3. **Право на неприкосновенность частной жизни** — обыск, прослушка, изъятие данных только по решению суда (кроме явной угрозы смерти). Тотальная слежка запрещена.
4. **Право на свободу мысли, совести, религии** — можно верить во что угодно, если это не призывает к насилию.
5. **Право на свободу слова** — можно критиковать власть, но нельзя призывать к убийствам, разжигать ненависть, раскрывать государственную тайну.
6. **Право на частную собственность** — защищена, но с ограничениями (изъятие для общественных нужд с компенсацией, налоги, запрет на владение оружием массового поражения).

Глава 9. Социально-экономические права

- Право на образование (бесплатное школьное и доступное высшее).
- Право на медицинскую помощь (базовая бесплатная).
- Право на социальное обеспечение (пенсии, пособия по безработице, инвалидности).
- Право на труд и справедливую зарплату (минимальный размер, безопасные условия).
- Право на отдых (40-часовая рабочая неделя, отпуск 4 недели).

Глава 10. Политические права

- Право избирать и быть избранным (с 18 лет, без ценза оседлости, кроме высших должностей — 5 лет).
 - Право на объединение (партии, профсоюзы, НКО).
 - Право на мирные собрания (уведомительный, а не разрешительный порядок).
 - Право на обращение в органы власти.
-

Часть 4. Безопасность и слежка

Глава 11. Принципы безопасности

1. **Пропорциональность** — меры безопасности должны быть соразмерны угрозе.
2. **Временность** — чрезвычайные меры ограничены по времени (максимум 90 дней, затем переутверждение).
3. **Судебный контроль** — прослушка, обыск, изъятие данных — только по ордеру суда.
4. **Публичность** — общее число прослушек, обысков публикуется (без имён).

Глава 12. Допустимые меры

- **Камеры в публичных местах** — да, запись хранится 30 дней, доступ по суду.
- **Биометрия** (ДНК, отпечатки) — только для осуждённых за тяжкие преступления или добровольно.
- **Прослушка телефонов** — только по ордеру суда на конкретного подозреваемого в тяжком преступлении, сроком до 3 месяцев.
- **Массовая слежка в интернете** (сбор всех данных) — **запрещена** как несоразмерная и разрушающая доверие.

Глава 13. Запрещённые меры

- пытки (любые, даже «для спасения жизней» — запрещены абсолютно).
 - Смертная казнь.
 - Неопределённое содержание под стражей без суда.
 - Коллективная ответственность (наказание родственников).
 - Цензура (кроме призывов к насилию).
-

Часть 5. Политические партии и движения

Глава 14. Отношение к партиям

Партии допустимы, но Путь предостерегает от партийной диктатуры, культа личности и идеологической слепоты.

Требования к партиям:

- Публичная регистрация, устав, финансовая отчётность.
- Запрещено анонимное финансирование.
- Запрещена нацистская, фашистская, расистская, гомофобная, религиозно-экстремистская идеология.
- Внутрипартийная демократия (выборы руководства).

Предпочтительная альтернатива: общественные движения вокруг конкретных проектов (экология, космос, цифровые права) — они менее склонны к догматизму.

Часть 6. Местное самоуправление и гражданское общество

Глава 15. Принципы местного самоуправления

- **Субсидиарность** — проблемы решаются на самом низком уровне, где это возможно.
- **Участие граждан** — бюджетные слушания, территориальное общественное самоуправление.
- **Финансовая самостоятельность** (местные налоги, трансферты).

Глава 16. Роль НКО и профсоюзов

- НКО (экологические, правозащитные, культурные) — свободны, могут получать гранты и пожертвования, отчитываются публично.
- Профсоюзы — защищают права работников, имеют право на забастовку (с предупреждением, без насилия, с сохранением жизнеобеспечения).

Часть 7. Экономика в политическом контексте (кратко)

(Полная экономическая модель — в документе 3.5, здесь лишь политические аспекты.)

- **Рынок** — основное распределение, но с антимонопольным регулированием и социальной защитой.
- **Государственное планирование** — для инфраструктуры, науки, обороны, экологии, космоса.
- **Налоги** — прогрессивные, плюс налог на роскошь, на наследство, на негативные экстерналии.
- **Бюджетный процесс** — открытый, общественные слушания, обязательное аудирование.

Часть 8. Внешняя политика и войны

Глава 17. Принципы внешней политики

- **Мирное сосуществование** — уважение к другим государствам, даже если их режим не идеален.
- **Невмешательство во внутренние дела** (исключение — геноцид, массовые убийства — тогда гуманитарная интервенция по мандату ООН /Планетарного совета).
- **Кооперация** — совместные научные, экологические, космические проекты.
- **Разоружение** — поэтапное сокращение оружия, запрет оружия массового поражения.

Глава 18. Когда война допустима

- **Только оборона** от прямой агрессии (нападение на территорию).
- **С соблюдением правил** (не убивать мирных, не пытаться пленных, не использовать запрещённое оружие).
- **Решение о войне** принимается Планетарным советом (2/3 голосов) после заключения Совета по этике будущего.

Наступательная война (ради ресурсов, идеологии, «освобождения» без мандата) — абсолютное зло.

Часть 9. Как перейти к обществу Пути (эволюционный путь)

Глава 19. От сегодняшнего мира

Путь не призывает к революции — они кровавы и часто приводят к диктатуре. Предлагается **эволюционное внедрение**:

1. **Личное изменение** — следуй принципам сам, становись примером.
2. **Создание общин** — локальные группы Пути, Собрания Разума.
3. **Диалог с властями** — предлагай локальные проекты (экология, образование, помощь бездомным).
4. **Участие в выборах** — голосуй за кандидатов, близких к Пути, или выдвигай своих.
5. **Лоббизм** — добивайся законов, улучшающих прозрачность, права человека, экологию.
6. **Международное сотрудничество** — объединение общин из разных стран.
7. **Кризис как окно возможностей** — в периоды катастроф (война, пандемия, климат) люди более открыты к новым моделям.

Никакого насилия, никаких тайных обществ, никакого свержения власти. Только убеждение и пример.

Заключение. Общество как проект, а не как судьба

Путь Сущности предлагает **открытое общество**, которое постоянно самокорректируется через механизмы обратной связи, выборов, этического надзора. Это не утопия, а **направление движения**. Идеал недостижим, но приближаться к нему можно бесконечно.

Главное: власть — не привилегия, а служба. Каждый гражданин — не подданный, а со-управляющий. И цель всех институтов — не выживание элит, а **рост сложности, благополучия и свободы** для каждого уникального ракурса Сущности.

Следующий документ: 3.5 «Экономика. Процветание для всех».

Скажите: «Дай следующий документ».